



PUTUSAN

Nomor 3256 K/Pdt/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

YETTY RESMIATI ROEKMAN, bertempat tinggal di Jalan Griya Caraka A1, Nomor 19, RT.003, RW.008, Kelurahan/Desa Kalikoa, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dadang Sudarmawan, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum DnA Advokat & Konsultan Hukum, berkantor di Jalan Jaksa Naranata Blk, Nomor 4, Baleendah, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Januari 2023;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

Tn. HUSAINI, bertempat tinggal di Jalan Cagar Alam, Nomor 14, RT.05, RW.18, Kelurahan Pancoran Mas, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat;

Termohon Kasasi;

D a n

1. **Tn. ANTON HELMI**, bertempat tinggal di Link Manis, RT.021, RW.002, Desa Cijoho, Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat;

2. **Tn. SAHIDI**, bertempat tinggal di Blok Tukgumer, RT.005, RW.002, Kelurahan Tukmudal, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 3256 K/Pdt/2023



Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Depok untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta kekayaan milik Tergugat, berupa:
"Bidang tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Cagar Alam Nomor 14, RT.05, RW.18, Pancoran Mas Depok, Provinsi Jawa Barat, Kode Pos 16436";
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*);
4. Menyatakan Tergugat telah menerima uang melalui transfer sebesar Rp970.000.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh juta rupiah) dari Penggugat;
5. Menyatakan Tergugat telah pula menerima uang secara tunai sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dari Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan uang Rp1.015.000.000,00 (satu miliar lima belas juta rupiah) kepada Penggugat untuk diserahkan kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II secara seketika dan sekaligus;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian materiil dan immateriil kepada Penggugat dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dengan perincian, sebagai berikut:

Kerugian Materiil:

- Uang sebesar Rp970.000.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh juta rupiah) dan sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) apabila uang tersebut sejak tahun 2016 (sejak uang diterima Tergugat) dijadikan modal usaha, maka sampai dengan saat ini sekitar 60 bulan x Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)/per bulan, maka ada keuntungan per bulan yang seharusnya didapatkan yaitu sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);

Kerugian Immateriil:

- Para calon yang telah dititipkan kepada Tergugat, merasa malu

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 3256 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimata masyarakat karena masyarakat telah meyakini para calon yang dibawa Para Turut Tergugat sudah menjadi CPNS, sehingga menimbulkan perasaan malu dan tertekan, maka Penggugat atas nama Para Turut Tergugat menuntut kerugian immateriil dan untuk kepastian hukumnya Tergugat dituntut untuk membayar kerugian immateriil sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

8. Menghukum Tergugat menuntut Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per harinya apabila Tergugat lalai melaksanakan isi putusan perkara ini, sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
9. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding dan kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
10. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat;
11. Menyatakan Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan perkara ini;

Atau, Penggugat memohon Pengadilan Negeri Depok Kelas IB untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Depok telah menjatuhkan Putusan Nomor 62/Pdt.G/2022/PN Dpk, tanggal 21 Juli 2022, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Para Tergugat tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan *verstek*;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.590.000,00 (satu juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan Putusan Nomor 656/PDT/2022/PT BDG, tanggal 12 Desember 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 9 Januari 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya,

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 3256 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Januari 2023, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Januari 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 2/AKTA.PDT/K/2023/PN.Dpk *Juncto* Nomor 656/PDT/2022/PT BDG *Juncto* Nomor 62/Pdt.G/2022/PN Dpk, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Depok, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 31 Januari 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 31 Januari 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 12 Desember 2022, Nomor 656/PDT/2022/PT BDG *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Depok Kelas IB tanggal 21 Juli 2022 Nomor 62/Pdt.G/2022/PN Dpk, yang dimohonkan kasasi tersebut;

Dengan Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*);
3. Menyatakan Tergugat telah menerima uang melalui transfer sebesar Rp970.000.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh juta rupiah) dari Penggugat;
4. Menyatakan Tergugat telah pula menerima uang secara tunai sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dari Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan uang Rp1.015.000.000,00 (satu miliar lima belas juta rupiah) kepada Penggugat untuk diserahkan

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 3256 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II secara seketika dan sekaligus;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian materiil dan immateriil kepada Penggugat dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dengan perincian, sebagai berikut:

Kerugian Materiil:

- Uang sebesar Rp970.000.000,00 apabila uang tersebut sejak tahun 2018 (sejak uang diterima Tergugat) dijadikan modal usaha, maka sampai dengan saat ini sekitar 60 bulan x Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)/per bulan, maka ada keuntungan per bulan yang seharusnya didapatkan yaitu sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);

Kerugian Immateriil:

- Para calon yang telah dititipkan kepada Tergugat, merasa malu di mata masyarakat karena masyarakat telah meyakini para calon yang dibawa Para Turut Tergugat sudah menjadi CPNS, sehingga menimbulkan perasaan malu dan tertekan, maka Penggugat atas nama Para Turut Tergugat menuntut kerugian immateriil dan untuk kepastian hukumnya Tergugat dituntut untuk membayar kerugian immateriil sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
7. Menghukum Tergugat menuntut Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per harinya apabila Tergugat lalai melaksanakan isi putusan perkara ini, sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
 8. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding dan kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
 9. Mebebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat;
 10. Menyatakan Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan perkara ini;

Atau, Penggugat memohon Pengadilan Negeri Depok Kelas IB untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 3256 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 31 Januari 2023, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Bandung yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Depok, Mahkamah Agung berpendapat *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa terhadap alasan-alasan dari Pemohon Kasasi, alasan-alasan mana tidak dapat dibenarkan oleh karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Bandung yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Depok tidak salah menerapkan hukum;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat serta Para Turut Tergugat telah terjadi perjanjian tidak tertulis, yang pada pokoknya Tergugat menjanjikan bisa meloloskan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk semua instansi yang ada di pemerintahan, kemudian terjadi kesepakatan terkait meloloskan CPNS tersebut dengan Para Turut Tergugat menyerahkan sejumlah uang kepada Tergugat melalui perantara Penggugat;
- Bahwa maka sudah tepat pertimbangan *Judex Facti* ada unsur tipu muslihat dalam perjanjian diantara para pihak dalam perkara ini, sehingga apabila merujuk pada Pasal 1328 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tipu muslihat/penipuan dalam suatu perjanjian tidak dapat hanya dipersangkakan saja, melainkan haruslah dibuktikan terlebih dahulu secara pidana. Sehingga tepat *Judex Facti* gugatan Penggugat cacat formil sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi YETTY RESMIATI ROEKMAN, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 3256 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **YETTY RESMIATI ROEKMAN**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 23 November 2023, oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Boyke B.S. Napitupulu, S.E., S.H., M.Kn., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd./

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 3256 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd./

Boyke B.S. Napitupulu, S.E., S.H., M.Kn.

Biaya-biaya Kasasi:

- | | |
|-----------------------------|----------------|
| 1. M e t e r a i..... | Rp 10.000,00 |
| 2. R e d a k s i..... | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi..... | Rp480.000,00 + |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP.195907101985121001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 3256 K/Pdt/2023